

Искусственный интеллект: за и против, проблемы правового регулирования

Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет
2026

Вопросы для обсуждения

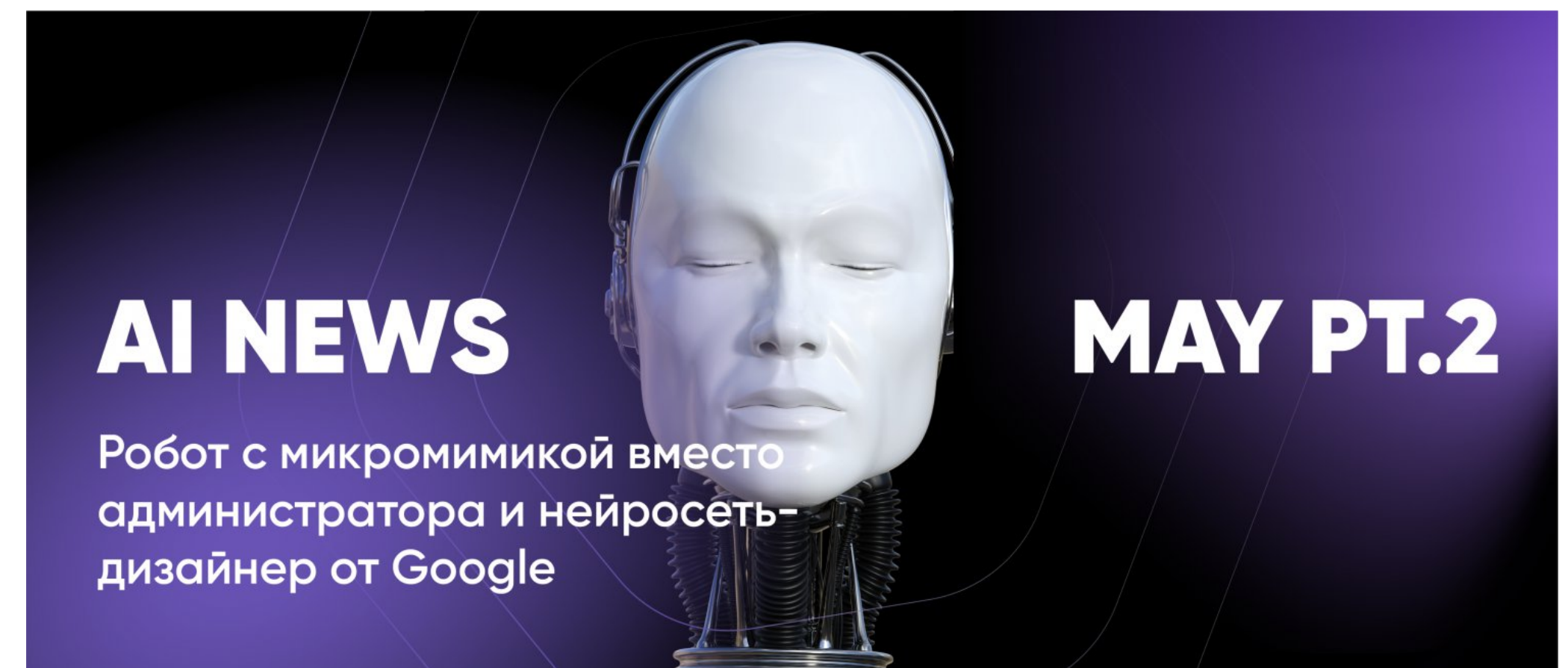
- 1) Требуется ли специальное правовое регулирование?
- 2) Как определить **баланс** между человеком и ИИ?
- 3) Необходимо задействовать максимально широкий круг отраслей или **отдельные отрасли**?
- 4) Как решить **проблему утечки данных**?



А что есть ИИ?



А что есть ИИ?



А что есть ИИ?

Роботы

ИИ

Нейросеть

А что есть ИИ?

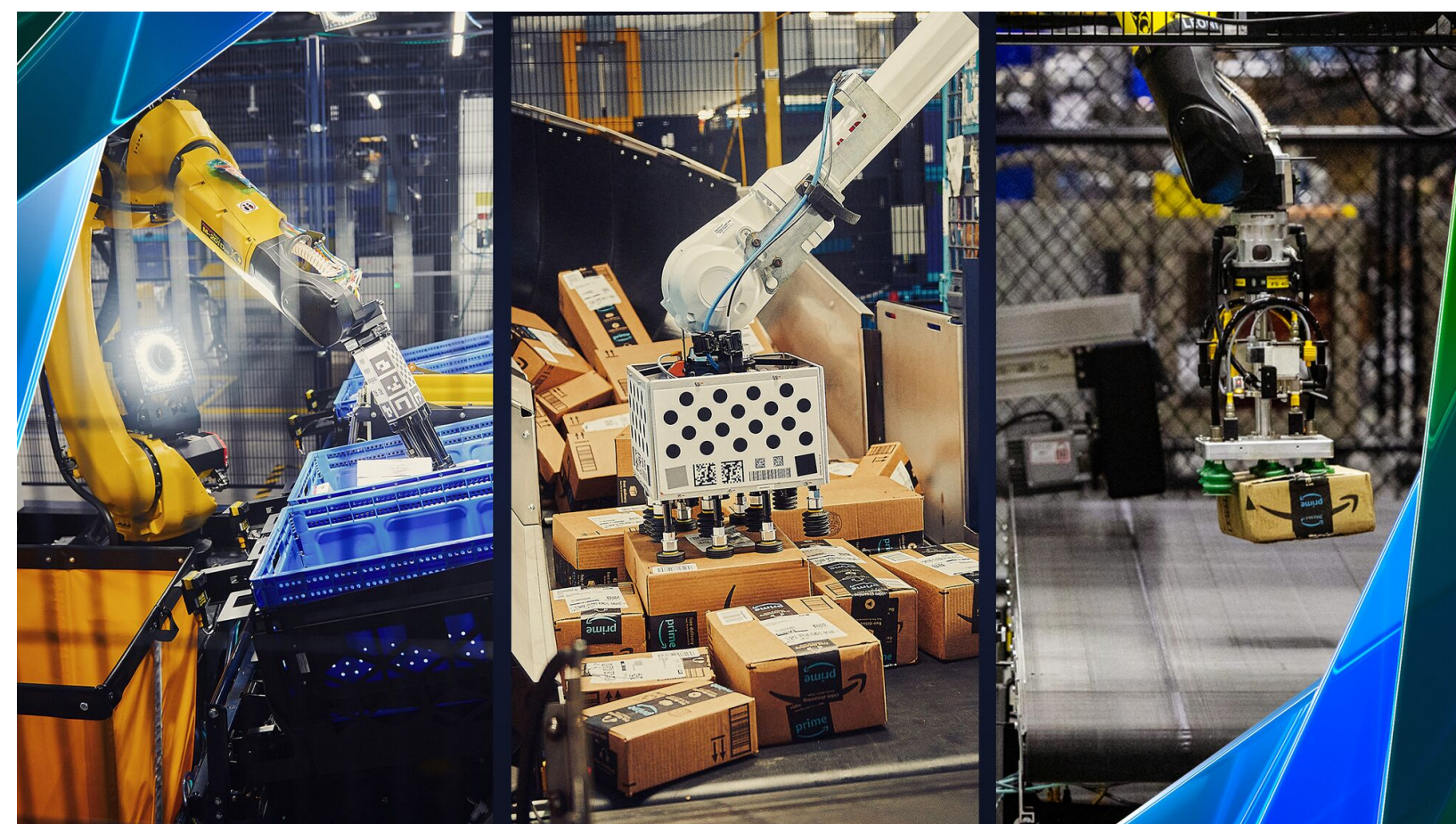
Роботы: Роботы могут быть оснащены ИИ для выполнения более сложных задач, но сами по себе они не имеют интеллекта. Их действия основываются на заранее запрограммированных алгоритмах.

А что есть ИИ?

- ИИ-системы могут взаимодействовать с пользователями через текстовые или голосовые интерфейсы, позволяя им получать информацию или помощь в режиме реального времени.
- Роботы могут взаимодействовать с пользователями на физическом уровне, выполняя задачи, такие как доставка товаров или помощь в домашнем хозяйстве.

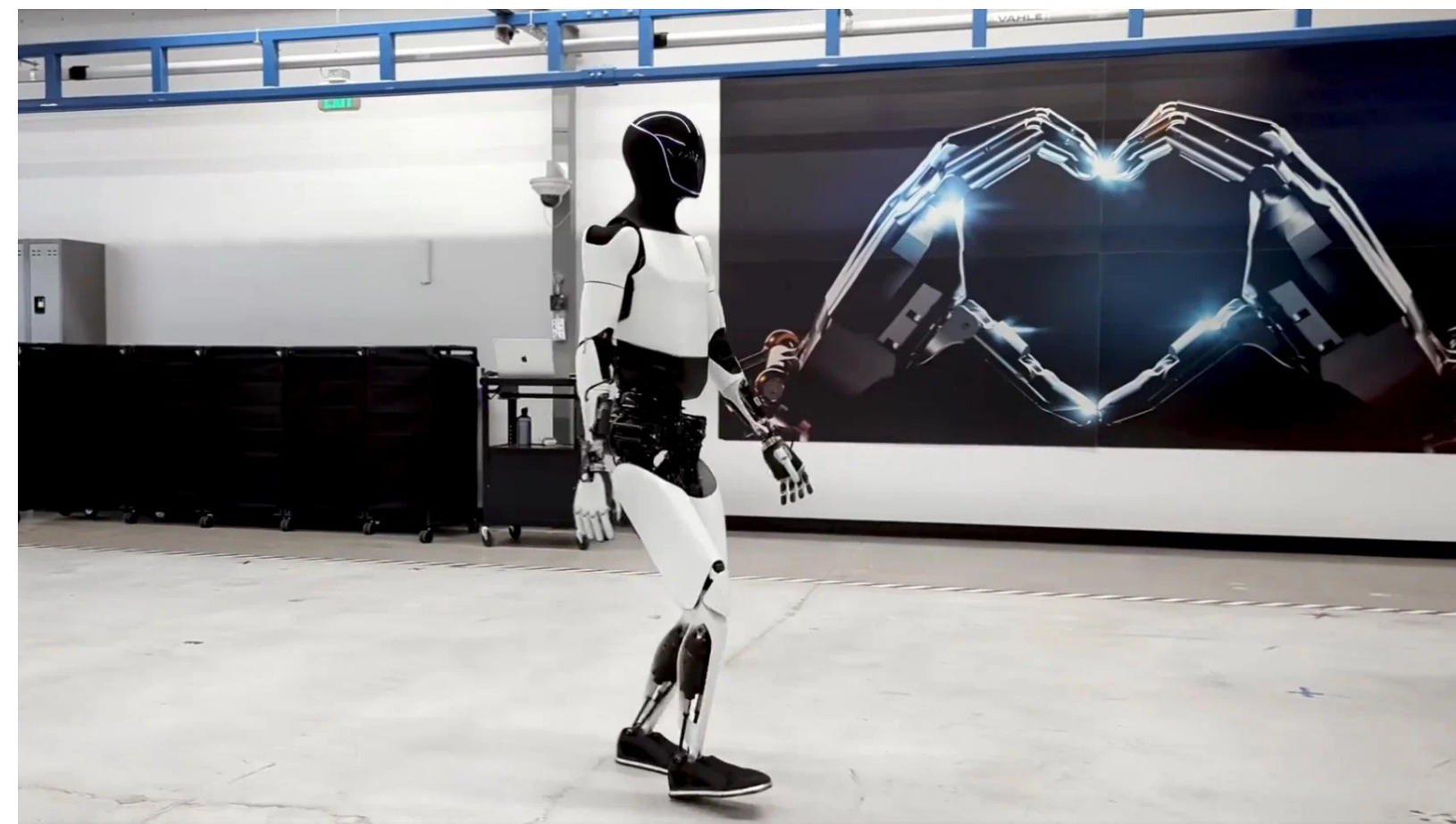
Amazon Robotics

- Роботы в складах для автоматизации процессов упаковки и доставки. Роботы перемещают товары по складам, а системы ИИ анализируют данные о продажах и запасах для оптимизации ЛОГИСТИКИ.



Tesla

- Роботы на производственных линиях для сборки автомобилей. Они работают в тандеме с системами ИИ, которые помогают оптимизировать производственные процессы и обеспечивать высокое качество продукции.



Кофейни

- Некоторые кофейни начали внедрять роботов-бариста, которые используют ИИ для приготовления кофе и общения с клиентами. Эти роботы могут обрабатывать заказы, предлагая персонализированные рекомендации на основе предпочтений клиентов.



ИИ

кфейни роботы ии - Поиск в Google

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе | КонсультантПлюс

Федеральный закон от 24.04.2020 N 123-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации -..."

i

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) экспериментальный правовой режим - применение в течение предусмотренного настоящим Федеральным законом срока проведения эксперимента в отношении участников экспериментального правового режима специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве, а также последующего возможного использования результатов применения искусственного интеллекта;

i

2) искусственный интеллект - комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений;

i

3) технологии искусственного интеллекта - технологии, основанные на использовании

Новости

сегодня
Командировка: возмещение расходов на бизнес-зал аэропорта облагают НДФЛ и взносами, напомнил Минфин

сегодня
Роструд: сроки в рабочих днях считают по производственному календарю

Не пропустите
Какие важные изменения ждут юриста в II квартале 2025 года

сегодня
УФАС считает, что для оценки опыта участников госзакупки не нужно требовать платежные документы

Все новости →

Спецпредложение

на покупку КонсультантПлюс

Заказать прайс-лист

eur-lex.europa.eu

кофейни роботы ии - Поиск в Google

Regulation - EU - 2024/1689 - EN - EUR-Lex

Text

Document information

Procedure

Document summary

Up-to-date link

Permanent link

Download notice

Save to My items

Create an email alert

Create an RSS alert

Table of contents

12. This Regulation does not apply to AI systems released under free and open-source licences, unless they are placed on the market or put into service as high-risk AI systems or as an AI system that falls under Article 5 or 50.

Article 3

Definitions

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:

(1) ‘AI system’ means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment, and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments;

(2) ‘risk’ means the combination of the probability of an occurrence of harm and the severity of that harm;

(3) ‘provider’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body that develops an AI system or a general-purpose AI model or that has an AI system or a general-purpose AI model developed and places it on the market or puts the AI system into service under its own name or trademark, whether for payment or free of charge;

(4) ‘deployer’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body using an AI system under its authority except where the AI system is used in the course of a personal non-professional activity;

(5) ‘authorised representative’ means a natural or legal person located or established in the Union who has received and accepted a written mandate from a provider of an AI system or a general-purpose AI model to, respectively, perform and carry out on its behalf the obligations and procedures established by this Regulation;

(6) ‘importer’ means a natural or legal person located or established in the Union that places on the market an AI system that bears the name or trademark of a natural or legal person established in a third country;

(7) ‘distributor’ means a natural or legal person in the supply chain, other than the provider or the importer, that makes an AI system available on the Union market;

(8) ‘operator’ means a provider, product manufacturer, deployer, authorised representative, importer or distributor;

(9) ‘placing on the market’ means the first making available of an AI system or a general-purpose AI model on the Union market;

(10) ‘making available on the market’ means the supply of an AI system or a general-purpose AI model for distribution or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge.

i

This site uses cookies. Visit our [cookies policy page](#) or click the link in any footer for more information and to change your preferences.

Accept all cookies

Accept only essential cookies

Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

1) **status quo** (объект права). Применяется комплекс существующих норм права: нормы об имуществе, нормы информационного права, права интеллектуальной собственности). Не требуется разработка принципиально новых норм, модификация регулирования может осуществляться точечно, путем толкования норм.

Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

1) **status quo** (объект права).

<https://www.youtube.com/watch?v=2af7LoopFsY>.



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

1) *status quo* (объект права):

- Не решается проблема ответственности!
- Отсутствие единообразия правоприменения.
- Действующие нормы не предназначены для регулирования ситуаций с использованием роботов и ИИ.



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

2) «робот как животное». По аналогии применяется законодательство о домашних животных либо по аналогии разрабатывается отдельный комплекс норм, основанный на данной концепции. Действия роботов, как и животных, автономны.



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

2) «робот как животное».

<https://www.youtube.com/watch?v=6zPvT0ig1VM>



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

2) «робот как животное».

<https://www.youtube.com/watch?v=LCFo4108-eQ>



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

2) «робот как животное»:

- Нормы для животных не предназначены для такой аналогии (например, животные способны переживать эмоции).
- Отсутствие проблематики информационных систем, правообладателей, разработчиков и т.п.



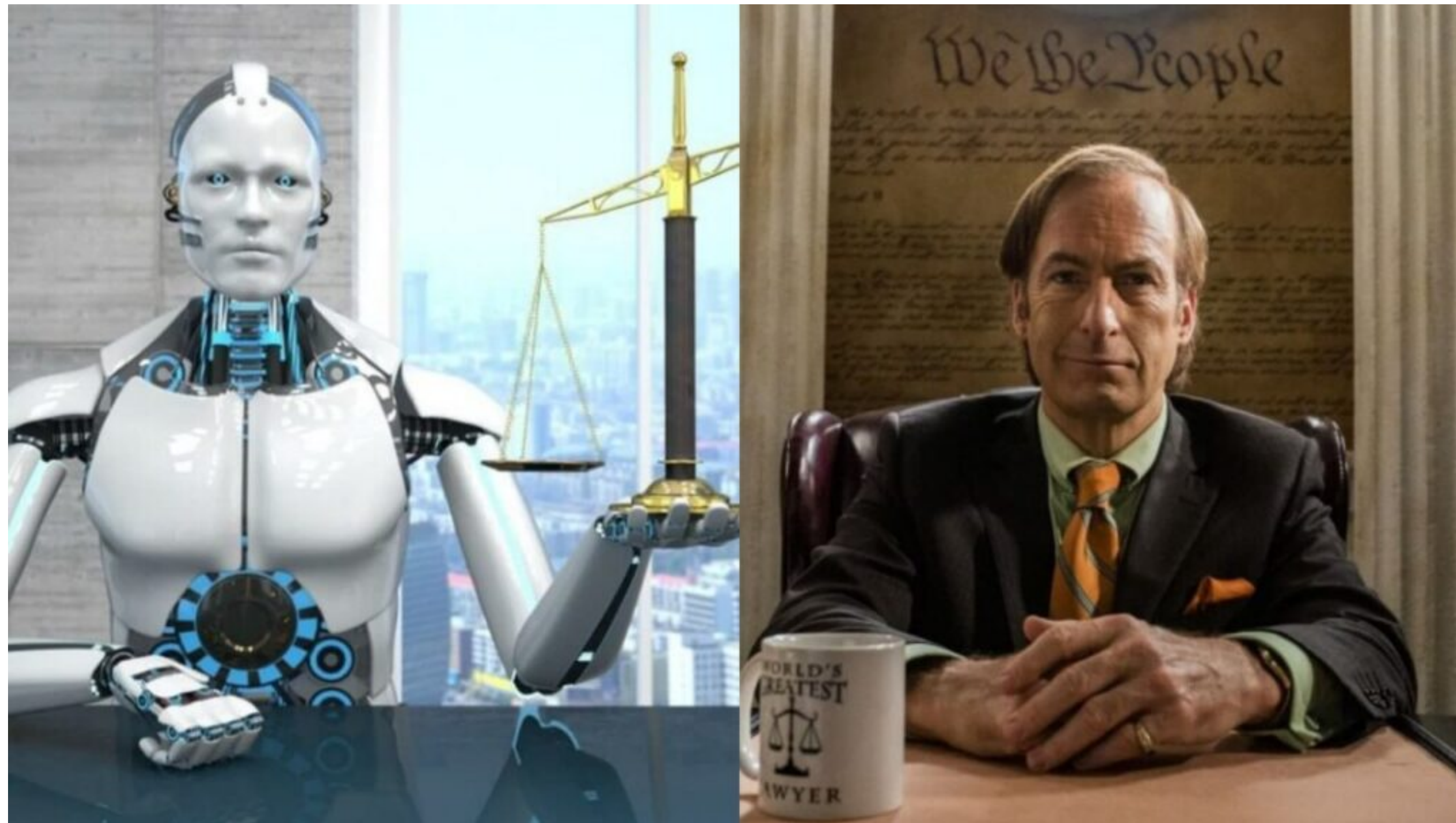
Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

3) «робот - юридическое лицо». Основан на теории фикции юридического лица - предполагает применение или разработку по аналогии законодательства о юридических лицах. Подход не требует существенного пересмотра базовых ценностей и концепций. Значительное количество норм соответствует структуре отношений с участием умных роботов и ИИ. Упрощение случаев разрешения конфликтов с применением норм о юридической ответственности.

Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

3) «робот - юридическое лицо».

<https://www.youtube.com/watch?v=THed8UpJ73c>



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

3) «робот - юридическое лицо»:

- Не ясны риски такого подхода, нет разработки теории.
- Возможно использование как «корпоративной вуали» для ухода от реальной ответственности владельцев и разработчиков робота.
- Негативные идеологические коннотации с рабовладением.

Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

4) «робот как человек». Применяются нормы о физических лицах как о субъектах права. Нет преимуществ подхода в текущих исследованиях и экспертных мнениях.



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

4) «робот как человек».

<https://www.youtube.com/watch?v=t5wyGcSjTc4>,

<https://www.youtube.com/watch?v=5C9hhmAnYsM>



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

4) «робот как человек»:

- Не удовлетворяется ряд существенных критериев правоспособности - о наличии интеллекта и воли.
- Может повлечь много новых правовых коллизий.
- На настоящий момент роботы и ИИ, которые могли бы рассматриваться как аналог реального человека, отсутствуют.

Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

4) «робот как человек»:

- Требуется переосмысление базовых ценностей.

Противоречие с мировоззренческими позициями.

- Возможна дегуманизация права.



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

5) «робот как электронное лицо (агент) - новый вид субъекта права». Принципиально новая юридическая конструкция, предполагающая разумно ограниченную правосубъектность нового вида для роботов и ИИ. Можно с чистого листа организовать правовое регулирование роботов и ИИ.



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

5) «робот как электронное лицо (агент) - новый вид субъекта права».

<https://www.youtube.com/watch?v=dBPTDKaOWkw>,

[https://vk.com/video-](https://vk.com/video-12818778_456241033?list=0a097f5f099048d9d7)

[12818778_456241033?list=0a097f5f099048d9d7](https://vk.com/video-12818778_456241033?list=0a097f5f099048d9d7)



Подходы к правовому режиму (статусу) ИИ

5) «робот как электронное лицо (агент) - новый вид субъекта права»:

- Вряд ли будет существенно отличаться от похода робот - юридическое лицо.
- Увеличение количества субъектов права может повлечь возникновение новых правовых проблем и коллизий.

Применение технологий ИИ: реальность и перспективы



ИИ и медицина



ИИ и дизайн



ИИ и написание текстов



ИИ и искусство



ИИ и актерское мастерство



ИИ и журналистика



ИИ и право



ИИ и право

Создание договоров, шаблонов документов



ИИ и право

Анализ правок контрагента



ИИ и право

Консультирование, чат-боты



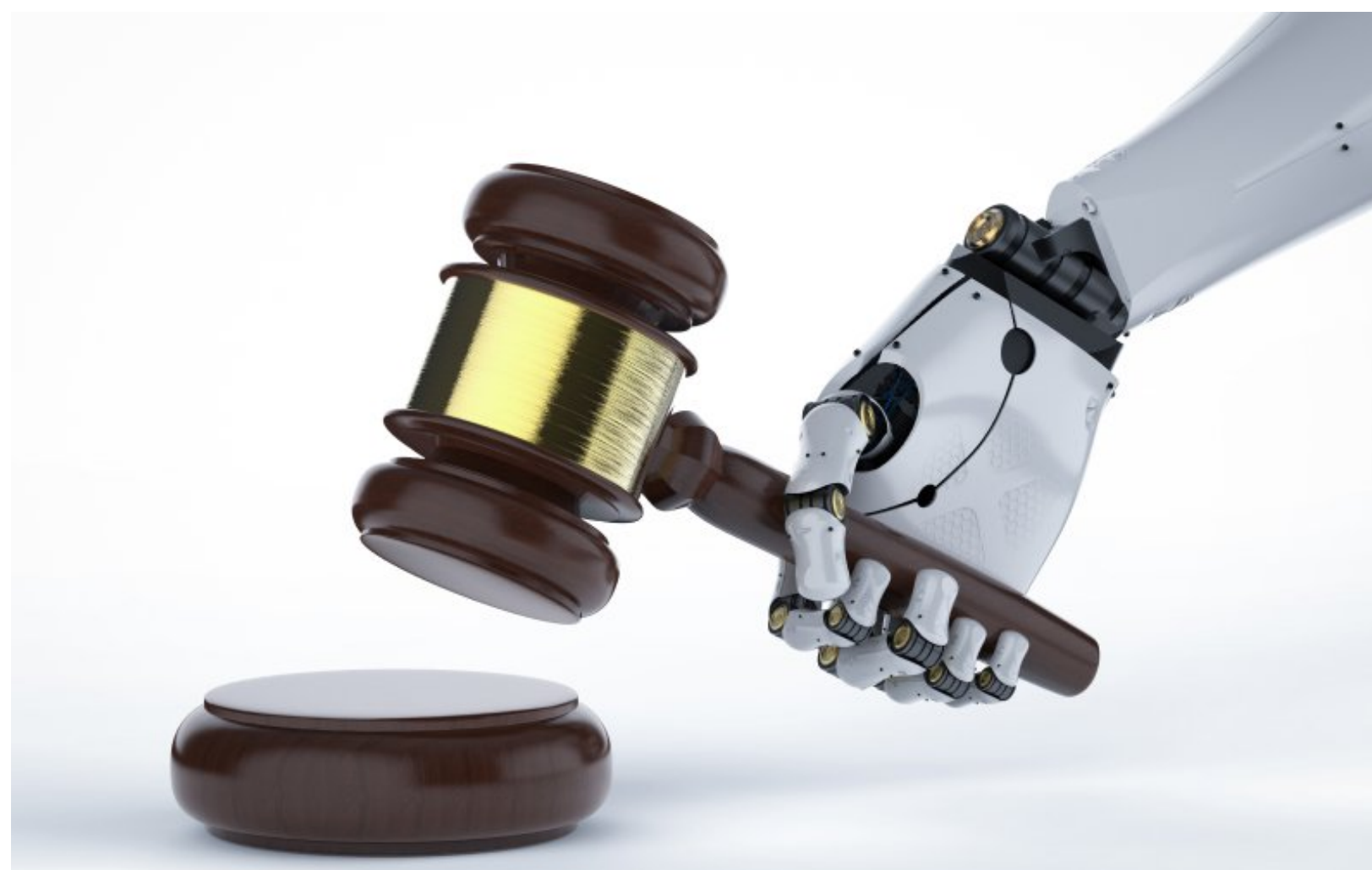
ИИ и право

Резюмирование



ИИ и право

Поиск судебной практики



ИИ и право

Риск-анализ



ИИ и право

Написание законопроектов



Юрист с ИИ: проблематика

- признаем и акцентируем, что используем ИИ
- испрашиваем согласие на использование ИИ (подобная практика уже имеется)
- не скрываем и не выдаем положения, написанные ИИ, за собственные
- перепроверяем!!

ИИ и право

Есть ли у ИИ творчество?

